

שבעת ימים פרק ראשון יומא

מסורת הש"ס

(א) וְעַי מוֹס' יִצְמוֹת: כוּ
 לֵב לְמַחֲמֵה וְכו' וְמוֹס' לֵעֵל
 כ' ד"ה וְהִכְמִים וְמוֹרִיס' (ג)
 כִּסְוֵה כְּגַל. (ד) עֲשׂוּרֵינָן
 טו: כִּסְוֵה כְּד: גִּישׁוֹן כֹּא:
 בְּרִצּוֹת (ה) ע"ש" (ו) בְּרִצּוֹת
 כְּגַל. (ז) לֵב דְּכַפ' הַתְּכֵלֶה
 (ח) כ' ד"ה ש' בִּן גִּסְ, (ח)
 וְדַגְמִס' הַתְּכֵלֶה [פִּסְט דְּכִסְ]
 (י) כְּגַל. (יא) כְּגַל עֲשׂוּרֵינָן
 בְּכִרְכַּן כִּי"ש רִבֵּא בְּמִקְוֵה
 כ' וְיִסְעֵה' (ט) כְּגַל
 כ' וְיִסְעֵה' מוֹס' כְּסִדְרֵינָן:
 ד"ה הַלְכָּתָא וְמוֹס' וְחִסִּים
 מִמֶּה. מִז: ד"ה הַלְכָּתָא וְמוֹס'
 מִנְחוֹת מִז: גִּב: ד"ה הַלְכָּה
 וְמוֹס' שְׁכֵת מִז: שְׁכֵת. ד"ה וְמוֹס'

גליון הש"ס

גמ' ה'לכה בר"י. עיין
תשובת פנים מאירות ח"ב
ק"י נא: שם הו"ל ב'
בתים. ע"י משנה למלך
פ"ג ה"א מהל' עבדים:

מוסף רש"י

אין זה כריתות. דהא כל
ימיה קשורה בו שמחמתו
היא נמנעת מלשמות יין
ומנאי זה תלוי והולך לעולם
ואין זה הבדלה (עירובין
טו:). שאין מפרדין אלא
המות דעד יום מותה
קשורה בו (גיטין לג:). הרי
זה כריתות. מיד והיא
תקיים התנאי (שם).

תום' ישנים

[illegible]

כיון דאמרי אי איכא למיחש חיישינן נמי למיתה דתנתי יימרו נמי
בטומאה אי איכא למיחש חיישינן נמי לטומאה דתרי ואין לדבר סוף:
וצריז הוא. ונשמר מן הטומאה אבל מיתה אין מסורה בידינו: **במקנא.**

בזהמנה: הדרה קושין. לשמא תמות:
ומהה בז דיום נמלא גט למפרע ואין
לכאן אלא בית אחד ואם לא תמה
והיה היא חזירתה נשארה לו זאת
שארין הגט גט. וכל סוגיא זאת אין
למירוצין שבה יכולין לעמוד כי יש
להן תשובות רבות ואיני אלא כי יש
לממדין אותם (א) ואם תאמר כן יש
להשיב כן ואיני משיב כל תשובות
שיש להשיב כי בזהה הוא מסלקן
למחר צעין אחר עד שהעמידה
על מכונה: ודינא לא מייא. ואין
הגט גט: (ב) ע"מ שלא תמות. ואי
לא תמה כדקאמר הוה ליה גיטא
למפרע: כהאי גוונא. שהתני תלוי
בצדיה מיה ויה גט: (ג) זה דריסות.
שהכל כל ימי קצורה זו וריסות
כריתות צעין: כל ימי חיי פלוני
הרי זה דריסות. ותינשא לאחר
מיתת פלוני וגם מהיום הוא גט
שלא קלקלה אין כאן חיוב אשת
איש שאינו אלא כחשש שמה תשהה
אין צחי פלוני: שלא תמות הכרית.
ואי לא תמה חזירתה הוה לה גט
למפרע ואין כאן אלא בית אחד:

צריכא דמגרש לה על תנאי דאמר לה הרי זה גיט
ודילמא לא מייתא והוה ליה שני בתים אלא דאמר לה
שלא תמותי אי לא מיתה מיגרשא לה ואי מיתה הא
לא מיתה והוה ליה גיטא דהאי גיטא ומייתא חברתה
דאמר לה על מנת שתמות [אחת מכם] מיתה הא ק
קיימא הא ודילמא לא מייתא ולא חדא מינייהו והוה ליה
גטונא מי הוי גיטא והאמר רבא הרי זה גיטך על מנת
חיי וחייכי אין זה כריתות כל ימי חיי פלוני הרי זה כרית
גיטך על מנת שלא תמות חברתך אי לא מיתה חב
הא קיימא הא ודילמא מייתא חברתה בפלגא

שבעל הש"ס לא מסיק למילתיה של המתוך והולך ומדקדק בפירושו
תנאי אי דאמר לה על מנת שתמותי ודילמא לא מתה והווי להו שני
וכו' עד מסקנא דמילתא כולה מדברי בעל הש"ס שדקדק מעצמו פיר
אמר ע"מ שלא תמות חברתך וכו' ותדע שהוא כן דכל הק' אלא
יורד על האמת דבכולם יש דל"ת אלא דאמר ובשינויא בתרא גרס אלא
בעצמו מסיק כך ואין דעתו להקשות על א

על מנת שתמותי. הוה מני למיפךך א"כ אמאי מגרש לה י"י ליהוה עד ההיא שעתא שני בתים: **ע** מנת שתמות אחרי גיעתא וקס ליה בלא בית אלא ניהא ליה טפי למיפךך ודילמא לא לר"י בדפרכ המגרש (גיטין דף פב:) אחרניין אמר רבא ה"ז גיטין על כריתות ופריך מאי שנא חי פלוני דילמא מיית ומקיימה ליה לא כריתות כל ימי חי וחי פלוני ה"ז כריתות והשתא קסא דקדושי ר"י מאי האי דאי לא תלא אלא בחיי כריתתה לחודא הוי גט ובש ליטנא דמעיקרא דמסקנא דהתם וה"פ והאמר רבא כל ימי חי הייני כל ימי חי דמעיקרא בין שאמר חיין דמסקנא דהתם אין זה דאע"ג דאילו לא אמר אלא ע"מ שתמות כריתתה הוי גיטא השתא דאיכא תנאי דלפטר דמקיים במיתתה ויחלו קיום התנאי והגט נחל קיום התנאי ופטר דאמר במיתתה ולא דמי לרישא דלמך על מ זאד ואי היא מייאא דרישא לא חל גיטא: ונשוי

אמר דאמר לה חרי זה גימך על מנת שתמות חברתך. נראה שמתוך חזקתו ופרכו ודילמא מיימא בפלגא דעבודה כו' ומש ואמר לה נמי על מנת שתמות חברתך בפלגא דעבודה דאי לא א מיימא חזירתה והו' ליה שני בתים והא שכיחא טפי ללא מתה דפ"י

ל' ליום שאז נרץ דן ומות הנשים, וזה א"ל א"ל הדבר שיהיו כולס דיקוסים. אצל קשה ל' קאט
 צ' דאמריין לעיל א"ל א"ל צ'יד מלגדן לעמוד אלל באויה ארזן ואלל רעיו עמסן, וייטן
 עשויל אלל לקר, א"ן פרק במהל דהר (ב. ג.) אין גומס לעמוד אלל נקריין וואס לעיל וועבער י'ן
 ש"יחא א"א שבייחא. וואס דהאט א"ל נעמס רעגן למסח ואלל בעומס דפ' ד' ארזן (ב. ג.) קאמאר
 וועקטן גומס שייחא. ווי"ל (דעמלעל) דעמלעל דומן מרובח שיישקן, למסח דיומאל א"ל שיישקן.
 ג' עט (גומס, ג'א) דפרייך מרז מדיד א"ל גיטעל עסן קודם מלגדן ואלל דאמל בתרומה דמ
 ו' אונלעל בתרומה בחוקם אפאל קיים, ומשכ אפי' א"ל ד"מ עלל חיש למסח ואלל ד' יסידה חיש
 א"ל שיישקן אלל ימות מנחל איה, אצל אפי' אלל עמליו צ'ן שטת מלל לשמא ימות משמע דלל חיש
 א"ל דמכל מקום אלל חיש אפי' נישתא מלל לזמן מרובח, אצל שטת ימות לזמן מרובח מרובח חיש.
 ווען וקס אלל א"ל א"ל זיקע דקדוש ח"ס"ד מעשרקא ד"ד ארזן וילע חיל א"ל דנעולל גומס יימין.
 ווא"מ א"ל אמריין פקד' ד' ארזן י"א חיש משכא נמי, למסח דחיש דדח שיישקן למסח דמריח א"ל
 ש' חיש למסח דחיש א"ל חיש למסח דמריח ואלל א"ל שייחא, אצל לזמן מרובח שיישקן עטיל

ק ראשון יומא יג.

ה'לכה בר' יוסי. תימנה הילכתא למשיחא דכי ה"ג פריך בזבחים
פרק ז"ש (דף מה.) ובפרק ד' מיתות (פנהדרין דף נא):
יוסיש לומר דלויכא נפקא מינה אפילו בזמן הזה לפרנס הממונה על
ההיצור ועבר מחמת אונס שכשיעבור האונס חוזר לשכרתו וגם נוהגין

כבוד צנני כי הוהו מעשה דר"ג
וראצ'ע'י והיהו דצ' קמא דענית
(ד' ד:) דפסיק כר"ג דלמר צו'
צמרחשון שולין הגשמים ומוקי לה
זמן שנית המקדש קיים י"ל דנפקא
מינה אפילו זמן הזה לפני [צבל דלית]
לכו פרי צדקא כדליתא תס' וס'
דלמ' דתקנות י' אלו דקדוה' וס'

רַבֵּנּוּן שְׂמוּאֵל שְׂכִיחָא
לְרַבֵּי יְהוּדָה וְרַבֵּי
חֲדָא חִיּוּשִׁין לְמִיתָה
נִגְנָן אִי אִיכָא לְמִיחֵשׁ
חִיּוּשִׁין וְרַבֵּנּוּן נִימְרו
דְּרַבֵּנּוּ ב"ג וְרִזְיָה הוּא

קנינו כהן אחר כיון
ששכן דמודרו מפי ומי
אמר רחמנא והך לאו
הא כמה דלא כנים
ש לה א"כ הוה ליה
יבכר בעדו ובעד
ים ידהדר מגרש לה
קוששין לדוכתא לא
על מנת [שתמותי
רי זה גיטך על מנת]
מא הק ודילמא היא
ש ליה בלא בית אלא
הק מיתה הק הא
עני בתים ועוד כי האי
שלא תשתי יין כל ימי
ת אלא דאמר לה הרי
הה מיגרשא ואי מיתה
עבודה ואיגלי מלתא
למפרע

יִלְתִּימָהּ דְּאָמַר לָהּ עַל מִנָּה שֶׁמֻּמּוּתִי כֹ' כְּלוּמָר הִיכִי בְּעִית לְמִיּוֹר עַל
 יִס אֵלָּא דְּאָמַר לָהּ עַל מִנָּה שְׁלֵא תִּמּוּת וְכֹ' אֵהָא נִמִּי אִיכָא לְמִיפְרָךְ
 דְּדִמְלִתָּא דְּשִׁנְיָא דַּעַל תִּנְאִי וְלֹא מִיחֻקְמָא לִיָּה אֵלָּא כְּדִמְסִיק לְחֵדָּא
 וְזֶר לָהּ הַמְדָּרִי הַמְקַשֵּׁר שְׁוֹלֵךְ וּמִתְדַקֵּךְ מִכּח קוּשִׁיּוֹת עַד שֶׁהוּא
 דְּלֵאמֹר לָהּ הִרֵי זֶה גִּיטָּר ע"מ שְׁאֲנֵס לְבִית הַכְּנֶסֶת וּלְפִי שֶׁהִקְשָׁה
 תִּירוֹץ גְּרִיסוּן לְחֵדָּא וּל"ג דְּלֵחֲדָא כְּדִלְתָּ:

יכא למימר על מנת שחמותי בפלגא דעבודה הלך מגרשה דלא
הוה מני למיפרך ודילמא מתה לה חדא מינייהו והוה ליה
ההוא ולא חדא דהא שכיח טפי: **ב** ימי חיי וחייבי ב'ו' תימא
שלח ששתי יין כל ימי חיי אין זה כריעות כל ימי חיי פלוני חזי זה
הוה חיי ידיה נמי דילמא מיית וכו' דע אלא כל ימי חייא הרי אין
וכא אינה לא נראמא כ"ד מעיקרא התם וגר כמסקנא ועוד הקשה
שתלה או בחייה או בחיי חצירתה מיגרע גרע וי"ל דנקט הכא
שינא דמעיקרא וכ"ש כל ימי חייא אין זה כריעות פירוש צין שאמר
ותות והכא כל ימי חייא הוא וא"כ פריך שפיר לכל לישני דהתם
ודלתה התנאי נמי במיתתה איכא למימר דמיגרע גרע דכל היכא
נת מיתתה חזין זה כריעות והכא נמי לא מייתא אידיה ברישא הרי
שחמות שחמותא דכי מיתתא חצרתה ברישא חזייה גרעה בחייה של
ווס' גיטין פג: ד"ה כל ב'ו' שהניחו סוגיא זו בקושיא:]

ירושלם דאמר לה גמי הא וקאי אמאי דסליק מיניה דשני דאמר ע"מ שלא להאמר לה תרוייהו לישני הרי זה גיטין על מנת שלא תמות חברהין לא אלא על מנת שתמות חברהין הוה ליה למיפוך ודילמא לא ל (ד"ה ע"מ שתמות) אלא על כרחך מיירי דאמר לה תרוייהו לישיני: אלא

מיאמא וזהו פריך כיון דחשיבין לטומאה שכול לתקן, ומזה נמי מוכל לתקן, וי"ש שלג שיש
נמשמץ טומאה שיסחא וכו'. ור"א בעד שני בריה. ומה שמכזב (דסרי"ג ג) וי"ש לא הידע
כיוצא ביוצא"י היה מורה שכן. וז"ל דאברא דלא שנידע דלא מנת שחבורות
וינא הא גוואז מ"א גינא והאברא רבא הרי אז גיטין ע"מ שלג תשמיזין כי' דלקמן, וכל
שחבורות מנדרש, ואי משום חסילת עבודה דנעתי כגשה אחת, מ"מ למעו כי' לא להשתכל כלל
אלא תמות גיטין לגרסה יומר כי' דנעתי חסילתה. ומה שח"ח פתחה. והוא נמי למיפריך
היה נמי תחיל מחאה עשה. וכל מנת שחבורות אחת מבה. וזה לא שיינא הוא דלא מתח
מגורסת וזהו כי' כלל בית. ב"י ח"י וחי"ב. (תמיה) [אומין ריב"א] דלא גרסינן
בפ"ג [ב] פירי מלי שלג מכל נמי כי' פלוני ומקול כל וימי מלי פלוני הרי
לפני טעם שהיה סודר סם מחלה וקציע נאך. וי"א מרה בריהה בפ"ג דעבודה. להכי
היהוה והוא לא כולה עבודה בשני מתי. משום דלפיו התנה על מנת תמות לאלתר
מנה פתח עניניה.

עין משפט
נר מצוה

מ"א ב ג מ"י פ"א
מהלכות
עבודת
יהו"כ הלכה ג:
ד ה מ"י פ"ה מהל' כלי
המקדש הלכה י:
ו ז מ"י פ"ח מהלכות
גירושין הלכה י
זח"ט ע"ה ע"ה סיומן קמג
סעיף כ:

תורה אור השלם

וַיִּקְרָא שׁוֹן וַיֹּאמֶר
לְיִשְׂרָאֵל וְלָאֵלֶּיךָ
יָשׁוּב׃

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה על מנת
תמותי וכו' מלמד דין אותנו
זאת תאמר ק: (ב) ד"ה
מ' שלא תמות דבור זה
ל' קודם ד"ה ע"מ
שתמותי:

רבינו חננאל

מור ר' חליפתא כר' יוסי.
מורה ר' יוסי שאם עבר
בנכד כבודתו שפרה. אמר
כר' חליפתא כר' יוסי ומורה
ר' יוסי שאם עבר בנכד
יוני חזון ר' חליפתא.
מורה אמר אף אשה
נחתה מתקנין לו כר'.
אמר רבנן נמי חיישי
שמיא ומתקנין לו כהן
דתי. תתני. ודחי שומא
וכיחא מיתא אשתו אל
וכיחא, בתאוס דלא חילי
ילתא דלא שכיחא היא.
מי שני לה בתקנתא גרידא
[אז] לא קטא מה חויעל.
מקדשי וטרי בהא ואוקמוה
שקוליה דלא וכוניס לה

תום' ישנים (המש)

[illegible]